Stephan Eisenhut

Le « diktat de Böckenförde »

D'où proviennent donc les forces constructives de l'organisme social ?

D'où vient la substance morale qui confère la solidarité à une société et à un ordre étatique ? Le constitutionnaliste catholique, Ernst-Wolfgang Böckenförde, a posé cette question d'une manière telle — si on la pense encore un peu plus profondément — qu'elle rende la nécessité évidente d'une vie de l'esprit indépendante de l'État. Böckenförde n'a pas pu répondre réellement à cette question parce qu'il n'a pas perçu à jour l'essence du penser juridique-dialectique. Une comparaison avec l'essai de Rudolf Steiner montre des parallèles surprenants, mis aussi des voies différentes pour y répondre fondamentalement, de la part des deux penseurs.

L'actuelle situation politique mondiale élucide le fait que l'humanité se trouve dans une communauté universel du destin au travers de ses enchevêtrements économiques. Pourtant, quoique la question sociale soit aujourd'hui une question humanitaire, la plupart des gens attendent une réponse de la part de l'état politique. Cependant, si l'on considère les États politiques actuels et leurs dirigeants, on n'observe, ni en Occident ni en Orient, de comportements de leur part qui semblent aptes à surmonter cette crise de l'humanité. Au contraire : par leur comportement, ils séparent de plus en plus les êtres humains et les tensions qui en résultent se déchargeront dans de violents conflits guerriers. La capacité d'un gouvernement pour veiller à la paix intérieure et extérieure, ne dépend pas, à vrai dire de la procédure par laquelle il est légitime. Même des gouvernements démocratiquement élus ne sont aucunement garants d'un comportement qui garantisse une paix. Des impulsions pour assurer cela sont beaucoup plus nécessaires qui ne peuvent pas se trouver à l'intérieur d'un domaine étatique.

Le constitutionnaliste et juge, Ernst-Wolfgang Böckenförde, décédé en 2019, a publié en 1964 un essai intitulé « *Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation / L'émergence de l'État comme processus de sécularisation* », dans lequel il met en lumière les limites de l'action étatique. Un « État libre et laïcisé » — c'est-à-dire un État où les droits fondamentaux tels que la liberté d'action, la liberté d'expression, la liberté de religion, etc., sont constitutionnellement garanties – ne peut exister que « si la liberté qu'il accorde à ses citoyens est régulée de l'intérieur, par la substance morale de l'individu et l'homogénéité de la société »[1]. Il apparaît ainsi clairement que la substance morale qui sous-tend la société et l'ordre étatique ne peut se former au sein même de l'État politique. Cette prise de conscience des limites de l'action étatique est entrée dans l'histoire comme le « *dictum* [ou la sentence, *ndt*] de Böckenförde » et cela lui a valu la réputation « d'Einstein » du droit constitutionnel »[2].

Ni lui, ni ceux qui ont par la suite adopté ce point de vue, n'en ont toutefois conclu pour autant que la vie spirituelle ne devait pas être considérée comme un domaine que l'État pouvait réglementer ou pourvoir conformément à ses objectifs. La question posée était plutôt : « Comment l'État peut-il au moins soutenir et protéger les postulats qu'il ne peut garantir ? »[3] Le social-démocrate Böckenförde, en particulier, était convaincu que l'État démocratique, soucieux de sa propre situation, pouvait effectivement s'impliquer dans la promotion de l'éducation et de la science, ainsi que dans les politiques culturelles et religieuses.[4]

---

1 Ernst-Wolfgang Böckenförde : *Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie. Staatstheorie und Verfassungsgeschichte / Droit, État, Liberté. Études de philosophie du droit. Théorie politique et histoire constitutionnelle,* Francfort-sur-le-Main 1976 ; pp.41-64.

2 Www.sueddeutsch.de/politik/nachruf-der-grundgesetzliche-1,54345184

3 C'est ainsi que Bernhard Schlink, élève de Böckenförde, l'a formulée dans son discours élogieux pour Ernst-Wolfgang Böckenförde lors de la cérémonie de remise du prix *Sigmund Freud* 2012. — www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/sigmundfreud-prix/ernst-wolfgang-boeckenfoerde/laudatio

4 Dietrich Murswiek, successeur de Böckenförde à Fribourg, souligne également ce point de vue dans sa nécrologie d'Ernst-Wolfgang Böckenförde : « Si l'État libéral et démocratique ne peut imposer une conscience constitutionnelle positive, ni la vitalité des fondements culturels sur lesquels repose l'ordre libéral, il peut néanmoins les influencer, notamment par le biais

Du règne de l'Église à l'État séculier

Il est extrêmement intéressant de voir comment Böckenförde parvient à sa célèbre déclaration. Il part d'un état de fait qui est supposé avoir existé au Moyen-Âge chrétien et correspondait à une théocratie. Dans cette conception théocratique de l'empire, l'empereur et le pape avaient des devoirs également sacrés. La séparation des pouvoirs temporels et spirituels n'était pas encore pleinement réalisée.[5] Cette séparation ne commença qu'avec un processus de sécularisation qui se manifesta au 11ème siècle, lors de la querelle des Investitures. Ce différend portait sur le droit de nommer les abbés et les évêques. Puisque l'empereur, selon l'opinion dominante d'alors, exerçait une fonction sacrée au sens de la foi chrétienne, il semblait logique qu'il en fût également responsable. Cependant, ces fonctions étaient simultanément liées au pouvoir de disposer des biens ecclésiastiques, très temporels, de sorte que des intérêts de plus en plus temporels influençaient le processus de nomination. Le mouvement de réforme clunisien au sein de la papauté, sous Grégoire VII, chercha à remédier à cette situation. Selon Böckenförde, c'est ce qui mit en lumière la séparation entre le « spirituel » et le « séculier ». L'érudition théologique constitua l'arme spirituelle de ce conflit.[6] Ainsi, l'empereur, et plus généralement la fonction séculière, furent exclus de la nouvelle Église, et la sphère politique fut séparée de celle de la vie spirituelle et religieuse. Parallèlement, cette séparation fut masquée par le fait que « la nouvelle chrétienté, divisée de l'intérieur, perpétuait simplement l'ancienne unité de l'Église impériale dans la conscience collective **».**[7] L'Église bénéficiait d'un avantage institutionnel sur les dirigeants séculiers,[8] et de nombreuses tâches administratives de l'État naissant étaient initialement encore assurées par des clercs formés dans les écoles monastiques. Ce n'est que progressivement que des juristes laïcs prirent leur place.

La première étape de la sécularisation consista donc uniquement en l'affranchissement des dirigeants laïcs du domaine du sacré, mais sans affranchir ceux-ci du fondement religieux lui-même.[9] La religion chrétienne demeurait le socle garantissant l'homogénéité entre gouvernants et gouvernés. Une seconde étape de sécularisation survint avec le schisme religieux provoqué par la Réforme. Le conflit religieux qui en résulta était, du fait de l'importance de la religion chrétienne, également de nature politique. Les Hérétiques et Cathares devaient être punis selon la doctrine de l'Église, et le pouvoir séculier avait pour mission de combattre l'erreur par ses propres moyens. Cependant, cette situation aboutit à un imbrication entre l'attachement à la vraie foi et la volonté d'étendre et de maintenir le pouvoir séculier, ce qui engendra d'horribles guerres civiles. Il devint évident que les exigences de l'autorité spirituelle envers le pouvoir séculier étaient « intrinsèquement et directement séculières et politiques »[10] et elles alimentèrent un conflit permanent. Ceci conduisit les dirigeants laïcs à affirmer la primauté du politique sur le religieux. Ce n'est qu'en se soumettant aux exigences des factions religieuses belligérantes qu'ils pourraient établir un ordre politique pacifique et assurer le calme et la sécurité de leurs sujets.

Selon Böckenförde, la France joua un rôle particulier dans l'édification d'un penser spécifiquement politique. Les huit guerres civiles, qui opposèrent Catholiques et Huguenots protestants entre 1562 et 1598 ne furent pas de simples guerres de religion : la noblesse française luttait également pour ses privilèges et sa marge de manœuvre vis-à-vis de la monarchie. Durant cette période, des juristes français de tendance politique développèrent une argumentation novatrice, spécifiquement politique, qui différait de la tradition du droit naturel scolastique. Ils reconnaissaient que les guerres civiles déclenchées au nom de la vérité reli-

---

de son système éducatif.» — www.dietrich-murswiek.de/files/Nachruf-Boeckenfoerde---JF.pdf

5 Böckenförde n'utilise pas le terme « théocratie », mais décrit cette forme dans sa nature causale : « Cet ordre n'était pas seulement « chrétien » en ce que le christianisme était la base reconnue de l'ordre politique ; il était en lui-même, « dans sa substance », de nature sacrée et religieuse, un ordre saint englobant tous les domaines de la vie, encore totalement indifférencié entre « spirituel » et « séculier », « église » et « État ». » – Ernst-Wolfgang Böckenförde : op. cit., p. 44.

6 Voir à l'endroit cité précédemment, , p.45.

7 Voir à l'endroit cité précédemment, , p.48.

8 Voir à l'endroit cité précédemment, , p.47.

9 Voir à l'endroit cité précédemment, , p.48. [Ceux-ci devenaient simplement les « bras séculiers » de l'Église, *ndt*]

10 Voir à l'endroit cité précédemment, , p.50.

[Pour bien comprendre cette situation tordue au plan juridique et à titre d'exemple extraordinairement typique, relevant même par ailleurs du « *crime contre l'humanité* » (un chef d'inculpation sans prescription possible, et à effet rétro-actif, il est bon de le rappeler ici, car celle-ci restera une possibilité ouverte jusqu'à la fin de l'Église romaine et de la papauté afférente au prochain siècle), voir Déodat Roché : *L'Église romaine et les Cathares albigeois* — Édition cahiers d'études cathares Narbonne Aude, 1969 & José Dupré : Catharisme et Chrétienté — La pensée dualiste dans le destin de l'Europe, La Clavellerie — F-24650 Chancelade, 1998 (IBSN 2-9513 078-1-0) *Ndt*]

gieuse « n'apportaient, ni victoire ni soumission de l'hérésie, mais seulement haine, misère et inimitié »[11]. C'est pourquoi ils établirent un concept formel de paix. Celle-ci, affirmaient-ils, constituait un bien indépendant et intrinsèquement justifié, contrairement aux guerres civiles que le roi était tenu de protéger. Le dirigeant politique devait désormais devenir l'autorité neutre, placée au-dessus des parties belligérantes et des citoyens. Seule cette voie lui permettrait d'instaurer et de maintenir la paix. Cela stipulait que les différentes confessions relevaient du seul domaine ecclésiastique. Le roi avait donc le devoir d'empêcher ses sujets de s'entre-tuer pour des raisons religieuses. Ce raisonnement aboutit cependant à une conception purement laïque du pouvoir politique, où la religion n'était plus considérée comme une composante ayant partie prenante dans l'ordre politique.

La séparation fondamentale entre religion et politique trouva son expression théorique la plus claire dans la théorie politique de Thomas Hobbes (1588-1679).[12] Cet État purement politique, fondé sur les droits fondamentaux et libertés civiques fondamentales, atteignit son apogée lors de la Révolution française.[13] Ainsi s'est alors opéré un renversement complet de la vision médiévale du monde : ce n'est plus la nature spirituelle de l'homme qui constitue le point de départ de la fondation de l'État, mais uniquement sa nature humaine, faite de besoins. Le gouvernement laïc a pour fonction d'assurer la sécurité intérieure et extérieure et de garantir des conditions paisibles permettant aux citoyens de vaquer à leurs occupations sans être inquiétés. À cette fin, il est doté des pleins pouvoirs correspondants.

Le concept moderne d'État qui en a résulté n'a eu de cesse de se répandre dans le monde entier. Böckenförde s'interroge sur ce qui peut donner à l'État laïc une forme unifiée. Au 19ème siècle, l'idée de nation a supplanté la religion.[14] Cependant, cette idée a perdu de son influence déterminante au 20ème siècle. À la lumière des expériences vécues avec le national-socialisme, cette formulation apparaît désormais très euphémique. Elle a probablement été choisie par égard pour ses enseignants catholiques, dont la conduite avait été pour le moins discutable durant cette période.[15]

Penser juridico-dialectique et gnose chrétienne

Rudolf Steiner décrit également l'évolution de l'empire théocratique chrétien vers la forme moderne de gouvernement. Les anciennes théocraties, fondées sur le commandement divin, avaient leur place à l'époque pré-chrétienne car elles correspondaient alors à l'état de conscience des populations de cette période. Les commandements religieux étaient édictés grâce à la clairvoyance des prêtres à mystères ou prêtres-rois, formés et initiés dans des écoles d'initiation spécialisées. Ils étaient formés à la fois au penser terrestre et au développement de leurs dons de clairvoyance, ce qui leur permettait de guider le peuple. Par leur intermédiaire, c'était le divin lui-même, et non la personnalité du roi-prêtre, qui s'adressait aux sentiments du peuple.[16] Au sein même du peuple, la clairvoyance était répandue, mais la capacité de la canaliser de manière ordonnée faisait défaut. Cette clairvoyance atavique restait étroitement liée au sang.[17]

Le métissage dû aux mariages hors de sa propre tribu entraîna la perte de ces dons de clairvoyance. À leur place apparut la capacité humaine de penser, affinée par l'observation des phénomènes terrestres. Avec le développement progressif du penser, la clairvoyance antique s'estompa peu à peu et céda la place

11 Voir à l'endroit cité précédemment, p.51.
12 Voir à l'endroit cité précédemment, p.54.
13 Voir à l'endroit cité précédemment, p.55.
14 Voir à l'endroit cité précédemment, p.59.
15 Böckenförde a exposé sa pensée pour la première fois lors d'une contribution au séminaire d'été d'Ebrach, en 1964, organisé par le constitutionnaliste Ernst Forsthoff. Il se trouve que le philosophe politique et juriste, Carl Schmitt, une figure controversée dont les positions durant l'ère nazie avaient suscité une vive polémique, participait également à ce séminaire. Or durant cette époque nationale-socialiste, nombre de constitutionnalistes catholiques nourrissaient des opinions antisémites radicales et justifiaient les lois raciales de Nuremberg. Voir https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt et https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Forsthoff
16 Le développement des anciennes théocraties sacerdotales a été expliqué en détail par Rudolf Steiner lors du *Congrès Est-Ouest* de Vienne. Voir sa conférence du 8 juin 1922, dans : *Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit / Opposition mondiale occidentale et orientale* » (**GA 83**), Dornach 1981, p. 202 et suiv.
17 « La clairvoyance des temps anciens était liée au fait que le sang restait, pour ainsi dire, au sein de la tribu, tandis que le nouvel âge provient du mélange tribal, du mélange du sang, par lequel l'ancienne clairvoyance a été étouffée et la nouvelle cognition est apparue, qui est liée au corps physique. » – Rudolf Steiner : *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe / La Bhagavad Gita et les Épîtres de Paul »* (**GA 142**), Dornach 1982, p. 95.

au penser dialectique. La puissance de l'Empire romain reposait sur ce penser, car elle permettait d'organiser efficacement l'empire tout entier selon des points de vue terrestres.

Au Tournant des Âges, dans une région reculée de l'Empire romain, se déroulèrent les événements relatés dans les Évangiles. Steiner avance des arguments convaincants expliquant pourquoi ces événements, dans leur portée spirituelle, ne pouvaient être appréhendés que par des personnes dotées de la conscience clairvoyante antique. Car si seul le penser légaliste et dialectique des Romains avait subsisté, les nouveaux élans religieux du christianisme n'eussent pu être reçus. De grands maîtres du christianisme, tels que l'Apôtre Paul, connurent de telles expériences visionnaires. Vers la fin de sa vie, Paul devint une sorte de « témoin spirituel » du Mystère du Golgotha. Ce que des personnes comme Paul, ou celles qui conservaient des vestiges de cette clairvoyance antique, ont transmis à propos de cet événement pouvait adopter la forme de l'intellect naissant. Cependant, cet intellect était initialement incapable de comprendre le Mystère du Golgotha. Pour cela, il avait besoin d'une clairvoyance antique. La forme sous laquelle ces événements chrétiens centraux purent être rapportés initialement, c'est celle de la Gnose chrétienne. Les Évangiles ne sont « rien de plus que de telles nouvelles concernant le mystère du Golgotha, obtenues par clairvoyance ».[18]

L'émergence de l'empire ecclésiastique chrétien-théocratique au 9ème siècle remonte donc à une lutte entre la gnose chrétienne et le penser juridico-dialectique :

> Mais alors, le penser juridico-dialectique se répandit, ce penser qui mena ensuite à la pensée politique. Il se propagea depuis le sud, pénétra les régions où, comme je vous l'ai dit hier, prévalait encore une économie de subsistance, et atteignit les territoires du nord. La civilisation d'Europe centrale prit forme, initialement nourrie par Rome, caractérisée avant tout par le développement intellectuel, c'est-à-dire celui juridico-dialectique de l'âme humaine. Dans ce contexte, on ne pouvait plus contempler le Mystère lui-même au sens de l'ancienne spiritualité, mais on recevait les récits, on la recevait de la tradition, et on la revêtait de sa propre constitution spirituelle. Elle se revêtait de plus en plus de dialectique. À travers la culture romaine, le Mystère du Golgotha fut revêtu de cette dialectique. De la gnose chrétienne, encore fondée sur la vision, naquit une théologie dialectique pure, qui accompagna l'établissement des empires européens devenus plus tard des États. Mais le premier grand empire fut en réalité l'empire ecclésiastique sécularisé, l'empire ecclésiastique imprégné de formes juridiques romaines.[19]

La lutte entre la vie spirituelle fondée sur la vision antique et la nouvelle pensée légaliste-dialectique s'acheva par la victoire de cette dernière au concile de Constantinople en 869, où, comme le dit Steiner, l'esprit fut aboli chez l'être humain.[20] Par la suite, un empire théocratique se répandit, imprégné des formes du penser légaliste-dialectique.[21] Ce penser était incapable de comprendre l'impulsion christique. Comment, dès lors, une telle théocratie pouvait-elle se maintenir ?

Les peuples germaniques, qui formèrent le socle de cet empire, se trouvaient initialement à un stade de développement correspondant aux cultures pré-chrétiennes de l'âme sensible. L'Église put alors introduire le christianisme, imprégné des formes du penser juridique et dialectique. Elle comptait sur les rituels cultuels pour renforcer le tissu social. Ces formes du penser juridique et dialectique permirent à ces peuples de progresser rapidement vers le stade de la culture de l'âme d'entendement. Avec l'avènement de l'ère moderne, ils devinrent les dépositaires de la culture de l'âme de conscience.

---

18 Rudolf Steiner : « *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts / La nouvelle spiritualité et l'expérience du Christ au 20ème siècle* » (**GA 200**), Dornach 2003, p. 105.

19 *Ibid.*

20 Lors de ce concile, la doctrine dite des deux âmes de Photius fut condamnée. Ce faisant, l'Église catholique s'éloigna de son essence chrétienne originelle, car Paul avait déjà distingué l'être psychologique de l'être spirituel : « L'être psychologique ne peut recevoir les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui ; il ne peut les comprendre, parce qu'elles ne peuvent être saisies que par l'être spirituel. L'être spirituel, en revanche, peut tout recevoir, mais personne ne peut le recevoir. » (**1** Corinthiens **2**, 14-15, cité par Markus Osterrieder : « *Sun Cross and Tree of Life* », Stuttgart, 1995, p. 240). Markus Osterrieder démontre dans son essai : « *Verschweigen des Geistes. Einige Anmerkungen zur geistesgeschichtischen Bedeutung des Konzils von 869/70 / Le silence de l'Esprit* ». *Quelques remarques sur la portée intellectuelle et historique du concile de 869/70* (dans : « *Jahrbuch für schöne Wissenschaften / Annuaire des Belles sciences,* vol. **II** », éd. par Christiane Haid, Martina Maria Sam et Hildegard Backhaus-Vink, Dornach, 2006, p. 305-321), car le décret de ce concile est encore présent aujourd'hui dans les confessions chrétiennes occidentales. Par exemple, Rudolf Steiner fut vivement critiqué par le jésuite Otto Zimmermann pour avoir osé postuler « plusieurs âmes dans sa doctrine, contrairement aux décrets de 870 ». Cf. Otto Zimmermann : « Mensch und Christ nach anthroposophischer Darstellung / *L'être humain et le Christ selon la représentation anthroposophique* », dans : « ***Stimmen der Zeit / Voix de l'époque*** », vol. **95**/5 (1918), p. 453-466.

21 Voir **GA 200**, p.106.

L'émancipation du travail et du droit

Böckenförde décrit en plusieurs étapes la transition de l'empire ecclésiastique chrétien-théocratique à l'État moderne. Initialement, les vies étatique et économique se séparent de la vie spirituelle et religieuse, bien que l'Église, dans son ensemble, soit encore perçue comme une force fondatrice unificatrice. Avec la prise de conscience croissante des individus, un schisme religieux survint, engendrant les guerres de religion. Au cours des étapes suivantes, l'État se définit formellement comme un pouvoir terrestre garant de l'ordre, fondé sur les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, qu'il est tenu de protéger tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les religions existent en dehors de l'État, ce qui soulève la question de savoir quelle serait l'origine d'une substance morale unificatrice.

Steiner décrit une autre facette. L'empire théocratique chrétien connut un développement supplémentaire jusqu'au Haut Moyen Âge, un développement qui s'était déjà produit à l'époque pré-chrétienne dans l'Empire romain. Il en résulta l'émancipation du travail et du droit. Dans la théocratie, tout apparaît comme divinement ordonné. Qu'on soit prince ou simple paysan, on le perçoit comme une expression de la volonté divine. Chacun occupe la place qui lui est assignée dans cet ordre. Ce qu'il doit faire pour les autres et ce à quoi il a accès pour gagner sa vie sont déterminés par cet ordre. Dans les anciennes théocraties, fondées sur un véritable système des Mystères, cet ordre put se maintenir pendant des siècles car l'égoïsme humain était contenu par des impulsions religieuses et sociales. Dans l'empire théocratique chrétien, en revanche, entièrement imprégné d'une pensée légaliste et dialectique, ces impulsions morales s'affaiblirent progressivement. Les serfs gémissaient sous le joug de leurs seigneurs féodaux, laïcs ou ecclésiastiques. À l'apogée des villes, nombre d'entre eux purent fuir et échapper au servage. Leur travail était désormais justement rémunéré et leur place dans la société était de moins en moins déterminée par des injonctions et de plus en plus encadrée par la loi.

Division/partage du travail et égoïsme

Au plus haut de l'émancipation du travail et du droit dans les villes, la division du travail s'est accélérée, alimentée par les progrès technologiques. Des territoires de plus en plus vastes se sont connectés par le commerce et aujourd'hui, grâce aux technologies modernes de transport et de communication, le monde entier est relié à un seul organisme économique, fondé sur la division/partage du travail. Böckenförde décrit comment, dans un premier temps, la vie religieuse s'est progressivement séparée de la vie séculière, elle-même déterminée par l'organisation économique et politique. Les formes du penser juridico-dialectique ont conduit à l'organisation des pouvoirs séculiers indépendamment du clergé. Ce qu'il omet d'observer ou de décrire, c'est qu'avec la division croissante du travail, la vie économique dans son ensemble s'est également séparée, se divisant en un autre domaine qu'il ne prend pas en compte. Tandis que la sphère intellectuelle repose de plus en plus sur les impulsions morales portées à l'ensemble de la société par les individus, la vie économique se développe en une sphère mondiale que l'État politique, aux contours limités, ne peut façonner dans l'intérêt du bien-être de ses citoyens, sans nuire à l'organisme économique dans son ensemble. Le problème de l'économie mondiale moderne c'est que les acteurs privés comme les États politiques, poursuivent leurs propres objectifs intéressés.

Dans son *Cours d'économie politique*, Rudolf Steiner développe un modèle de vie économique moderne parallèle au processus de sécularisation de l'État décrit par Böckenförde, et démontre ensuite qu'une économie mondiale fondée sur la division du travail ne peut pas reposer sur l'égoïsme, pour des raisons purement économiques.[22] La division du travail implique que le maximum de contributions individuelles profite à autrui et que les besoins de chacun puissent être satisfaits par les contributions d'autrui. Cela suppose que la production puisse toujours être adaptée aux besoins actuels des populations. Or, si les individus sont incités à se comporter comme des autosuffisants dans une économie mondiale fondée sur la division du travail, cela conduit inévitablement à des dommages toujours plus importants pour l'économie humaine. Il en résulterait l'appauvrissement de groupes de population et de régions entières, la destruction de l'environnement et des guerres.

22 Voir Rudolf Steiner : *Nationalökonomiqscher Kurs / Cours d'économie politique* (**gA340**), Dornach 1965, pp.40 et suiv.

Né de la tête



Rudolf Schlichter (1890-1955) : Blind Power / Pouvoir aveugle 1932/37, huile sur toile, 179 x 100 cm, Berlinische Galerie — (© Viola Roehr-von Alvensleben, München)

Pourquoi l'égoïsme ne peut-il plus s'intégrer comme il l'était à l'époque pré-chrétienne, où existaient également des cultures hautement spécialisées ? La raison en est le penser légaliste et dialectique, qui a imprégné non seulement l'organisation de l'État politique, mais aussi la structuration des relations économiques. Or, ce penser est incapable d'intégrer les élans spirituelles. Toute institution issue d'une organisation exclusivement externe, qu'elle soit politique, spirituelle ou économique, est essentiellement un produit de l'esprit ; autrement dit, elle découle d'un mode du penser dont les formes sont entièrement déterminées par l'organisation physique de l'esprit. L'émergence d'États constitutionnels laïcs et souverains, tels que décrits par Böckenförde, et leur mise en œuvre à l'échelle mondiale, constituent en définitive l'expression de ce penser. Sur cette base, des entreprises économiques peuvent être organisées et croître au point de dépasser le produit intérieur brut de nations entières. Cependant, elles sont incapables de répondre aux exigences de l'économie mondiale moderne. Dès lors, un contraste se dessine entre les grandes organisations étatiques et économiques, semblable à celui qui existait au Moyen Âge entre le pouvoir temporel et le pouvoir (supposément) spirituel.

L'organisme humain, cependant, n'existe seulement à partir de la seule tête ; en dessous, se cache ce que l'on pourrait appeler l'«être humain inférieur ». Le processus de sécularisation, dont est issu l'État politique, selon Böckenförde, peut ainsi être interprété comme une description de l'« être humain supérieur », qui, à l'époque moderne, s'est de plus en plus replié sur son penser intellectuel. Böckenförde, toutefois, demeure prisonnier d'un penser dialectique légaliste, incapable de saisir l'esprit de vie religieuse dont il est en quête.

Être humain supérieur et être humain inférieur

Steiner considère le développement humain comme un jeu d'interactions entre les aspects supérieurs et inférieurs de l'être humain. L'organisation céphalique, au sein de laquelle l'aspect supérieur de l'être humain peut cultiver sa conscience claire, aiguisée par le monde sensoriel, est un reflet du Cosmos. De même que l'État naît d'une organisation religieuse, l'intellect humain s'est détaché du Cosmos et peut déployer sa propre vie dans une relative liberté. L'organisation physique, au sein de laquelle l'être humain vit en ressentant et en voulant, ne s'est pas détachée du Cosmos au même degré. Cela signifie que des forces spirituelles y sont à l'œuvre, mais elles ne sont pas aisément perceptibles consciemment. La plupart des gens, par exemple, ignorent que les forces terrestres agissent sur l'aspect inférieur de l'être humain et varient considérablement selon les régions du monde. Si les États politiques étaient formés uniquement par les forces de l'intellect, ils présenteraient des formes organisationnelles relativement similaires. Si, en revanche, la sensibilité juridique des populations des différentes régions du monde était intégrée à l'élaboration du droit de manière véritablement démocratique, alors les formes d'organisation étatique seraient très différentes. Cela s'explique par le fait que la différenciation des individus s'opère moins par le biais de l'organisation du niveau haut que par la différenciation des organisations de niveau inférieur en relation avec la Terre.

En Occident, les forces terrestres telles que l'électricité et le magnétisme, qui rattachent les individus à la vie matérielle, exercent une influence particulièrement forte sur les individus.[23] C'est donc pour des raisons économiques que les États-Unis ont proclamé leur indépendance vis-à-vis de la puissance coloniale

23 Voir la conférence du 25 novembre 1917 chez, du même auteur : *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen / Les êtres spirituels et leur influence sur l'âme humaine* (**GA 178**), Dornach 1992.

anglaise. Ce document officiel postulait toutefois, pour la première fois, l'universalité des droits de l'homme. Les idéaux des Lumières européennes trouvèrent leur première application en Occident avant de se diffuser en Europe. La « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », proclamée par l'Assemblée nationale française le 26 août 1789, s'inspirait d'un projet du général Lafayette. Ce dernier avait auparavant milité en Amérique en tant que démocrate convaincu et fervent défenseur de la liberté, prônant la démocratie, l'abolition de l'esclavage et la « Déclaration des droits de Virginie ».[24] Cependant, les défenseurs des droits de l'homme ne parvinrent pas à instaurer un système de gouvernement capable de contenir les velléités d'égoïsme émanant des classes populaires. Il devint donc rapidement évident que le pouvoir arbitraire des princes absolus n'était que remplacé par celui, tout aussi arbitraire, d'un souverain élu par le peuple. Le problème demeurait insoluble, car la population restait prisonnière d'une conception intellectuelle qui ne pouvait être politiquement efficace que par le biais de réglementations normatives.

Le changement de la France, qui passa d'un mouvement pour la liberté à une dictature, fut observée avec une grande attention par les penseurs allemands de l'époque. Wilhelm von-Humboldt[(*)], par exemple, avait déjà perçu intuitivement, dans sa jeunesse en visitant Paris, que l'État ne devait pas s'immiscer dans la vie spirituelle des individus et que, par conséquent, le champ d'action de l'État devait être limité. Si l'État intervient dans l'éducation, il forme des sujets, non des personnes libres. Dans le milieu de la vie spirituelle de l'époque de Goethe, l'idée d'une communauté d'esprits libres, d'où pourraient émerger les futures forces morales qui soutiendraient la société, commença à s'implanter. Cependant, il n'était pas encore possible de créer de telles communautés suffisamment fortes pour exercer une influence transformatrice décisive sur l'organisation sociale et, en particulier, pour limiter l'action de l'État aux seules questions de sécurité intérieure et extérieure.

Goethe n'était pas encore en mesure de conceptualiser les forces nécessaires à cela et il dut recourir au conte pour leur représentation figurative. Le conte « *Le Serpent vert et le Lys magnifique* » explore principalement comment un pont peut être établi entre le monde terrestre et le monde spirituel. De ce dernier, des impulsions morales peuvent être transmises au monde terrestre, où elles portent alors leurs fruits. Rudolf Steiner a approfondi l'approche de Goethe, permettant une compréhension anthropologique globale de l'organisme social. Dans le schéma, présenté en haut de la page suivante, j'ai compilé plusieurs aspects développés par Rudolf Steiner à cet égard.

Organisation extérieure et organisation intérieure

L'Europe centrale a pour mission de faire émerger une nouvelle essence mystérique qui n'agisse pas en secret, mais soit en principe accessible à tous. Cela requiert un parcours de formation exigeant, permettant de comprendre progressivement et spirituellement la nature profonde de l'être humain. Cela exige avant tout un approfondissement actif du penser. L'être supérieur doit développer la capacité du penser intellectuel, propre à l'organisation extérieure, au point de pouvoir pénétrer les lois de la vie, de l'âme et de l'esprit. Seules ces capacités lui permettront d'éclairer ce qui émane de l'organisation inférieure de l'être humain. Celle-ci aussi doit être transformée, car si elle se déverse inchangée dans la vie sociale, elle devient une force néfaste.[25] Ce processus est semé d'embûches et progresse très lentement. Il doit mûrir en silence jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'individus aient atteint la maturité nécessaire pour faire entrer cet être mystérique dans la vie publique de manière à ce qu'il manifeste sa fécondité par ses actions. Il s'appuie sur la formation initiale d'organisations intimes qui développent un grand potentiel pour façonner la société.[26] Cependant, ce potentiel ne peut devenir effectif que lorsque le moment est venu – comme décrit dans le « conte » de Goethe.

---

24 Au sujet de La Fayette voir : https://de.wikipedia.org/wiki/Marie-Joseph_Motier,_Marquis_de_La_Fayette

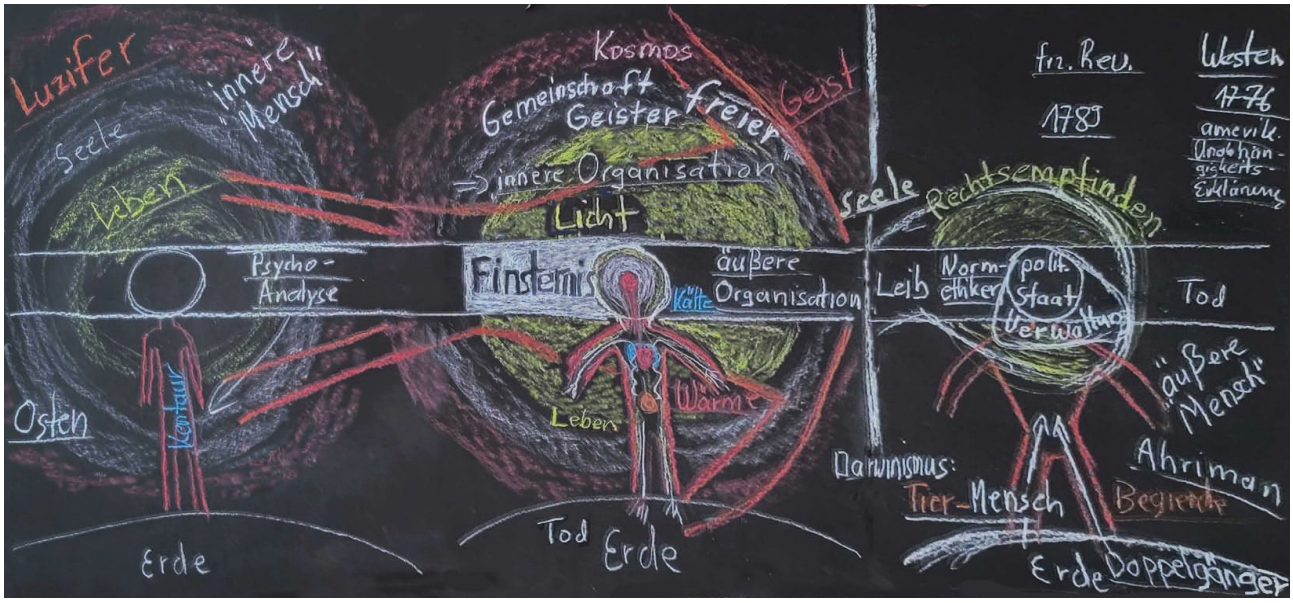
(*) Au sujet de Wilhelm von Humboldt : voir la traduction française de l'ouvrage de Thomas Brunner de l'édition immanente: *Wilhelm von Humboldt comme Précurseur d'une organisation sociale dignement humaine,* librement accessible aux lecteurs français : https://www.edition-immanente.de/produkt/p/wilhlem-von-humboldt *Ndt.*

25 Un nombre frappant d'érudits catholiques ont publié ouvertement des travaux conformes à l'idéologie raciale nazie durant l'époque nazie en Allemagne (voir note **15**). Aujourd'hui, s'appuyant sur le même raisonnement légaliste et dialectique, on condamne d'emblée quiconque ose décrire, à partir d'observations scientifiques, la différenciation des corps humains selon les diverses régions du monde. Or, quiconque lutte aveuglément contre tout ce qui l'effraie, en baissant sa visière, risque de se voir entraîné dans un autre abîme par ses propres démons.

26 Voir les remarques du 24 septembre 1919 dans l'ouvrage du même auteur : *Idee und Praxis der Waldorfschule* / *L'idée et la pratique de l'école Waldorf* (**GA 297**), Dornach 1998, pp.111 et suiv.

La lutte entre la gnose chrétienne, fondée sur une vision antique, et le penser légaliste-dialectique, qui s'est soldée, au Moyen Âge, par la victoire de ce dernier, se joue aujourd'hui entre une vision nouvelle, fondée sur le penser pur, et un intellect lié au corps. Cette dernière entraîne le déclin dans un processus de mort de toute organisation extérieure cherchant à contrôler les individus. En revanche, là où les personnes coopèrent en s'appuyant sur cette nouvelle vision fondée sur le penser pur, des organisations intimes émergent, de nature spirituelle et mentale, capables de pénétrer de plus en plus les organisations extérieures.

Tant que les individus agiront uniquement à partir des points de vue organisations extérieures, les forces de l'égoïsme ne seront pas contenues et engendreront des processus toujours plus destructeurs dans la vie sociale. L'organisation étatique sera incapable d'instaurer un système juridique conforme au sens de la justice des citoyens. En effet, aucun organe ne permettra de faire émerger ce sens de la justice à la conscience. Les entreprises économiques ne pourront fonctionner que par intérêt personnel, faute d'organes capables de saisir les véritables besoins des individus. Les organisations spirituelles, qui pourraient certes exercer une influence protectrice et bienveillante, ne développeront pas la conscience des aspirations individuelles, car aucun organe dédié à l'individualité en l'être humain n'est cultivé en chacun de nous.



Mais chacun peut commencer à approfondir la science spirituelle, où que ce soit. En recherchant la collaboration avec autrui sur cette base, il est possible de bâtir des organisations intimes. Ce faisant, on jette les fondements d'une guérison progressive des conditions sociales. Les forces destructrices de l'organisme social se manifestent dès lors que nous devons organiser selon des perspectives purement extérieures. C'est inévitable. La conscience humaine, elle aussi, ne peut se développer qu'à travers la transformation de notre organisme physique. Mais ensuite, les processus régénérateurs doivent se réactiver au niveau métabolique pour que l'organisme physique puisse se régénérer. Les forces régénératrices alimentent les organisations spirituelles et psychologiques intimes à partir de ce qui émerge de la transformation de l'être humain inférieur. Cette transformation est possible lorsque les individus collaborent dans le domaine spirituel et s'intéressent aux aspirations d'autrui.

***Die Drei* 3**/2026.

(Traduction Daniel Kmiecik)

Stephan Eisenhut, est né en 1964 à Coblence, études en économie politique à Fribourg en Brisgau, thème de recherche sur Les fondements de science spirituelle en science sociale chez Rudolf Steiner, formation d'instituteur à Mannheim, 1997-2000, enseignant à l'école Rudolf Steiner Mittelrhein, de 2001 à 2018, gérant de la société de publications Mercurial (GmbH) et depuis 2015 rédacteur de cette revue — Courriel : eisenhut@diedrei.org